

1500242-91.2022.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Fernando Silva Oliveira

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/10/2022

... a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas. Ademais, há entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo e consuma-se quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inseridos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Desse modo, não assiste razão à defesa e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

2ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500242-91.2022.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500242-91.2022.8.26.0557

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104466/2022 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 24346002 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2104466 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

MARCELO DA CUNHA e outro

Juiz de Direito: Luiz Fernando Silva Oliveira

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou denúncia contra ITAMAR SOARES NETO qualificado nos autos, alegando os seguintes fatos:

No dia 16 de abril de 2022, por volta das 13h55min, na esquina das Ruas Lamartine Godói e Antônio Gomes, Jardim União, nesta cidade e comarca de Bebedouro, o réu vendeu e tinha em depósito, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física, sem autorização;

Verte da denúncia que policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim União e ao passarem pelo local acima citado visualizaram o acusado entregando algo para a testemunha Marcelo da Cunha;

Como o local é conhecido como venda de drogas, os policiais resolveram abordá-los; Em busca pessoal no acusado, os policiais encontraram em suas mãos a quantia de R\$ 10,00 e, em seu bolso, mais R\$ 92,00 em notas diversas; Com a testemunha Marcelo foram encontradas 02 cápsulas plásticas, tipo eppendorf, na cor preta, contendo cocaína, em sua mão; O acusado confessou aos policiais que estava vendendo drogas e indicou que debaixo de uma pedra na calçadas havia escondido o restante das drogas, sendo encontradas mais 04 cápsulas plásticas, tipo eppendorf, contendo cocaína, também na cor preta, 08 porções de maconha e 10 pedras de crack embaladas individualmente em pedaços de plásticos.

Pediu a citação do réu para responder ao processo, e a final, a sua condenação com fulcro no artigo 33 caput c/c da Lei nº 11.343/06. A denúncia veio acompanhada de auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletins de ocorrência (fls. 7/9), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13); laudo de constatação provisória (fls. 15/18), laudo toxicológico definitivo (87/90) e demais peças do inquérito policial, cujo relatório final encontra-se a fls. 91/92. Em audiência de custódia realizada em plantão judiciário foi concedida liberdade provisória ao acusado (fls. 57/58). O réu foi regularmente notificado (fls. 107) e apresentou defesa prévia por defensor constituído (fls. 102/104). A denúncia foi recebida em 05 de agosto de 2022 (fls. 109/111). Audiência de instrução e julgamento (fls. 141/142) sendo inquiridas as duas testemunhas arroladas na denúncia, duas testemunhas arroladas pela defesa e na sequência foi realizado o interrogatório, sendo que o Ministério Público dispensou a oitiva da testemunha Marcelo da Cunha, o que foi regularmente homologado. Alegações finais sob a forma de memoriais do Ministério Público (fls. 142/145) que entendeu estar devidamente demonstrada a materialidade e autoria delitiva, bem como a responsabilidade criminal do acusado, pugnando pela sua condenação. Por seu turno, a defesa também apresentou alegações finais, sob a forma de memorias (fls. 150/160) pugnando pela absolvição do réu, em razão da insuficiência probatória para condenar o acusado. Subsidiariamente, pugnou, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33, da lei n. 11.343/06.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Materialidade delitiva

A materialidade do crime está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), bem como satisfatoriamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 87/90. A quantidade de drogas, 06 cápsulas plásticas tipo eppendorfs de cocaína, 10 pedras de crack e 08 porções de maconha, somados à quantia de R\$ 102,00 em dinheiro apreendida em notas diversas indicam que os entorpecentes apreendidos estavam destinados à comercialização infame, e está configurada a materialidade delitiva do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2. Autoria

Em análise detida das provas produzidas no decorrer da instrução processual, verifico que a autoria também restou devidamente comprovada. Ouvido em juízo, o policial militar Carlos Jorge de Oliveira relatou que estavam em patrulhamento pelo bairro quando adentraram pelo final Rua Lamartine Godoy. Avistaram o acusado e um outro indivíduo (posteriormente identificado como Marcelo da Cunha) negociando e logo em seguida o acusado entregou algo para Marcelo. Eles foram abordados e com o acusado foi encontrada a quantia de R\$ 10,00 em suas mãos e com Marcelo dois pinos de cocaína de cor preta. O policial relatou ainda que o acusado confessou a traficância e indicou o local em que havia escondido outras drogas, que estavam embaixo de uma pedra solta da

calçada. Nesta ocasião, os PM's encontraram mais 04 cápsulas de cocaína, também na cor preta, 08 porções e maconha e 10 pedras de crack. O depoimento da testemunha Marcelo Rufino Lima, também policial militar, foi semelhante ao de seu colega de farda. Marcelo relatou que estavam em patrulhamento pelo bairro, cujo local dos fatos é conhecido pela traficância. Avistaram o acusado entregando as drogas para o comprador Marcelo. As testemunhas Tainara Aparecida Pereira da Silva e Naila Sabrina Marequete da Silva Lima não presenciaram os fatos. Seus depoimentos restringiram-se a apontar os dados do acusado e sua vida pregressa. Em interrogatório judicial, o acusado admitiu a venda e o depósito de entorpecentes. Afirmou ser usuário de drogas. Segundo o réu, estava vendendo drogas para poder sustentar o vício. Portanto, diante do quadro probatório delineado nos autos, reputo que a autoria da traficância imputada ao réu está caracterizada.

3. Teses defensivas

A defesa requer a absolvição do acusado, sob o argumento de que as provas amealhadas nos autos são frágeis para respaldar um decreto condenatório. O depoimento dos policiais militares juntamente com os demais elementos de prova carreados aos autos embasam a condenação, não sendo possível decretar a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas. Ademais, há entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo e consuma-se quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inseridos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Desse modo, não assiste razão à defesa e mostra-se incabível aplicar em seu benefício o princípio do in dubio pro reo, destinado exclusivamente para situações onde há dúvida, e a autoria está devidamente provada, sem indício de dúvida a militar em favor do acusado, motivo pelo qual rejeito a tese defensiva.

4. Dosimetria da pena

1ª fase: quanto às circunstâncias do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª fase: não há agravantes e estão presentes as atenuantes da confissão espontânea, todavia, deixo de diminuir a pena, em observância à Súmula 231 do STJ.

3ª fase: inexistem causas de aumento, e está presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o réu é primário e não possui Maus antecedentes, bem como não há provas de que ele se dedica a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Sendo assim, diminuo a pena em 2/3 (dois terços) e torno definitiva a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e a pena de multa em 166 dias-multa, fixando o valor do dia-multa no mínimo legal.

Com fundamento nos princípios da necessidade e suficiência da pena, o cumprimento de pena será no regime aberto e o caso é de conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, sendo uma de limitação de fim de semana (art. 48 do CP) e outra de interdição temporária de direitos (art. 47 do CP).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, nos seguintes termos:

Condeno o réu com fundamento no art. 33, caput, c.c. §4º, da Lei 11.343/06, e aplico-lhe a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e pena de multa em 166 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo;

Substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, sendo uma na modalidade "limitação de fim de semana" (art. 48 do Código Penal),

consistente em recolhimento domiciliar nas sextas-feiras, a partir de 20:00 horas, até às 05:00 horas da manhã de sábado, e nos sábados, a partir de 20:00 horas, até às 05:00 horas da manhã de domingo e a outra pena restritiva de direitos, na modalidade "interdição temporária de direitos" (art. 47 do Código Penal), consistente em proibição de frequentar bares, boates, lupanares e estabelecimentos congêneres;

O prazo das penas restritivas de direitos será o mesmo da pena privativa de liberdade, descontado o tempo de prisão, com fundamento na detração penal (art. 42 do Código Penal);

Diante do resultado do julgamento e do regime prisional fixado, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade;

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido (fls. 79) tendo em vista que a quantia foi apreendida juntamente com as drogas e é proveniente do comércio de drogas;

Com o trânsito em julgado, OFICIE-SE o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação do sentenciado, com a sua respectiva qualificação, acompanhada de cópia desta sentença, em cumprimento ao artigo 15, inciso III da CF/88;

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Livro Rol dos Culpados, e expeça-se a guia de execução, constando expressamente o direito à detração penal, devendo o réu comparecer em juízo para a audiência admonitória, quando intimado.

P.I.

Bebedouro, 2 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA